

1527152-80.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... investigações visando o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes e, após breve campanha, avistaram o denunciado e o referido adolescente em típica atividade de tráfico. O denunciado recepcionava os usuários, deles recebia o dinheiro e indicava o adolescente Endrews, que retirava os entorpecentes de uma sacola plástica e os entregava ao comprador.

Narra a exordial que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527152-80.2019.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527152-80.2019.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2328762/2019 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 8496969 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

8329/19/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA, 2328762 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA,

8329/19/210 - 10º D.P. PENHA DE FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM DE ARAUJO CANTARELLI

Juiza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

WILLIAM DE ARAÚJO CANTARELLI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/02), no dia 11 de novembro de 2019, por volta das 17h30min, na Rua das Crianças, nº 310, Ermelino Matarazzo, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com o adolescente Endrews Horn de Sousa, tinha em depósito e guardava, para fins de

tráfico, 70 porções de maconha, com peso líquido de 46g, e 61 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 10,5g, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da denúncia que apurou-se que o denunciado, agindo em conluio com o adolescente Andrews Horn de Sousa, tinha em depósito e guardava a referida quantidade de entorpecentes a fim de entregá-los ao consumo de terceiros. Relata a inicial que policiais civis se dirigiram até a região dos fatos a fim de realizarem investigações visando o combate ao tráfico ilícito de entorpecentes e, após breve campanha, avistaram o denunciado e o referido adolescente em típica atividade de tráfico. O denunciado recepcionava os usuários, deles recebia o dinheiro e indicava o adolescente Andrews, que retirava os entorpecentes de uma sacola plástica e os entregava ao comprador.

Narra a exordial que realizada a abordagem, o adolescente foi surpreendido com 70 porções de maconha e 61 porções de crack, acondicionados dentro da sacola plástica, enquanto o denunciado estava com R\$ 20,00 (vinte reais), proveniente da venda de entorpecentes.

Segundo a acusação, as circunstâncias da apreensão, em especial a quantidade, a diversidade e a forma de acondicionamento, individualmente embalados e prontos para uso, além da movimentação típica do tráfico, indicam que o denunciado e o adolescente ali estavam na prática da narcotraficância.

Interrogado pela Autoridade Policial, o acusado negou a prática delitiva, dizendo ser usuário de drogas (fl. 15).

Em audiência de custódia, aos 12 de novembro de 2019, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 36/40).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 03 de dezembro de 2019 (fls. 71/72). O acusado foi citado e intimado (fl. 93).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 96).

Aos 31 de janeiro de 2020, o recebimento da denúncia oferecida foi ratificado e, na mesma ocasião, foi mantida a prisão preventiva do acusado (fl. 98).

Foi impetrado Habeas Corpus (fls. 108/122).

Por decisão datada de 07 de abril de 2020 foi revogada a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado (fls. 138/139).

Foi expedido alvará de soltura clausulado (fl. 141). O acusado foi colocado em liberdade (fls. 147/148).

A Defesa constituída requereu o adiamento da audiência (fl. 176). O pedido defensivo foi deferido e a audiência foi retirada da pauta (fl. 177).

Foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 12 de abril de 2022 (fl. 191).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as duas testemunhas policiais civis, tendo sido decretada a revelia do Réu. Com efeito, verifica-se que quando do cumprimento do alvará de soltura expedido nestes autos, o Réu forneceu o seguinte endereço: Rua Mirandópolis, nº 100, Bairro Recanto Monica -

Itaquaquecetuba/SP, conforme se extrai de fls. 147/148. Uma das condições impostas pelo Juízo quando da revogação da prisão preventiva do Réu foi a "obrigação de manter o endereço atualizado junto a este Juízo (informando imediatamente eventual alteração)", conforme se extrai da decisão de fls. 138/139. Pois bem, consoante certidão lavrada pelo Senhor Oficial de Justiça a fl. 186, não se obteve êxito na intimação do Réu no endereço que fornecera, justamente por não ter sido possível encontrar o número "100". Por petição protocolada aos 18/03/2021 a ilustre Defesa constituída requereu o adiamento da audiência em virtude do Patrono não conseguir contato com o cliente (fl. 176), o que foi deferido pelo Juízo (fl. 177). O Réu descumpre condição imposta quando da revogação de sua prisão preventiva. Além disso, verifica-se que decorrido mais de um ano sem que a Defesa constituída tenha trazido aos autos endereço atualizado do Réu. Dispõe o artigo 367 do CPP: "O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do Réu, por insuficiência de Provas. Sustentou que não houve colheita de provas verdadeiramente comprobatórias de tráfico de drogas. Subsidiariamente requereu a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 03/04), Boletim de Ocorrência (fls. 05/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10), Laudo de Constatação (fls. 25/27), Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 73/75), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o Laudo de Exame Químico-Toxicológico nº 440773/2019, de fls. 73/75, apresentou resultado positivo para as substâncias tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha (Item 1), e cocaína (Itens 2 e 3).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Foi ouvida em juízo a testemunha Michel Lima Silva, policial civil, que narrou, em síntese, que ratifica na íntegra o que foi dito na época. Na data dos fatos o depoente e o parceiro fizeram campana breve e o maior (Réu William) é que indicava o menor (um adolescente), que tinha uma sacola plástica com ele. Tinha dinheiro com o maior (Réu William) e com o menor encontraram droga, maconha e cocaína, drogas embaladas para o comércio. No momento o Réu admitiu o tráfico e que receberia R\$ 200,00. O dinheiro era entregue pelo usuário ao maior William. Estavam investigando a região comum na prática de tráfico. Fizeram a campana. A região é complicada, tanto que entram disfarçados. Nenhuma testemunha vai querer falar contra essas pessoas.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Wallace Neri da Silva, policial civil, que relatou, em suma, que estavam em diligências de combate ao tráfico e o local já era conhecido pela ocorrência de tráfico. Fizeram uma campana, uma espécie de observação e verificaram a presença de duas pessoas que davam a entender que estava ocorrendo aquela situação. Uma pessoa trocou uma conversa com uma daquelas pessoas, que apontou para a outra. Fizeram a abordagem e encontraram com o primeiro dinheiro e com o segundo entorpecentes já divididos para a venda. Ficaram sabendo depois que um deles era menor de idade. Não registraram com filmagem ou fotografia. Por ser interior de comunidade para obter imagem fica complicado. Se não se engana o dinheiro estava com o Réu William e o entorpecente estava com o menor, adolescente. Diante de todos os elementos de prova colhidos aos autos, a negativa de autoria apresentada pelo réu na fase policial (fl. 15) restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais. Ressalte-se, ainda, que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Elucidativo ainda o seguinte julgado:

"Ementa: Tráfico de entorpecentes e porte de arma de fogo. Acusado surpreendido pela polícia na posse de 36,2 gramas de maconha, embalada individualmente, além de uma arma de fogo com numeração raspada, em sua cintura. Palavras dos policiais coerentes e seguras, com a nota de que pequenas contradições em seus depoimentos não têm o condão de invalidá-los por completo, desde que harmônicos quanto ao principal. Prova hábil à condenação. Negativa do acusado isolada, considerando-se que a abordagem se deu cerca de três horas após ele ter saído da casa da namorada. Impossibilidade de desclassificação para uso de entorpecentes. Quantidade de droga, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão a denotar que os entorpecentes se destinavam à venda. Postura de quem se valia da droga para o tráfico. (...)" (Apelação Criminal nº 10910463300. Relator: Pinheiro Franco. Comarca: São Bernardo do Campo. Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal. Data do Julgamento: 06/12/2007. Data de registro: 19/12/2007). (grifos nossos)

Considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza das drogas apreendidas (maconha e cocaína); b) pela considerável quantidade de drogas apreendidas (70 invólucros contendo maconha e 61 invólucros contendo cocaína, totalizando 56,5g de massa líquida no total), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas, de modo a atingir diversos consumidores; d) pela apreensão de R\$ 20,00 (vinte reais) em espécie; e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu guardava as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Restou demonstrado que a apreensão dos entorpecentes e o tráfico de drogas envolvia o adolescente Endrews Horn de Sousa, de 17 anos de idade, sendo, então, aplicável a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006. Dispõe o aludido dispositivo que:

"Art. 40 - As penas previstas nos artigos 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação". (grifos nossos)

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que o réu, apesar de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase de aplicação da pena, não ostenta outro antecedente desabonador para elevar a pena base, conforme folha de antecedentes acostada as fls. 31/35 e certidão de objeto e pé juntada a fl. 132. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, aumento a pena em 1/6 em razão da agravante da reincidência, culminando com a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Com efeito, conforme certidão de objeto e pé acostada a fl. 132, o Réu ostenta condenação anterior como incurso nos artigos 311, caput c.c. 69, caput e 157 § 2º,

II (duas vezes) c.c 71 caput c.c 29 caput, todos do Código Penal, a uma pena de reclusão de nove anos, dois meses e vinte dias, no regime inicial fechado, com Trânsito em julgado para a Defesa aos 02/07/2014.

Em terceira fase de aplicação da pena, em razão da presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/2006, aumento a pena de 1/6 (um sexto), culminando com a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 680 dias-multa.

Insta salientar que é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que o acusado é reincidente, conforme mencionado, ostentando condenação anterior por crime de roubo majorado, extraíndo-se da folha de antecedentes a fl. 62 que a data fim para o cumprimento da pena estava prevista para 26/10/2022.

O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 assim dispõe:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, verifico que não há como fixar no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido de consequências sociais muito severas (equiparado a hediondo), anotando-se que o réu é reincidente (ostentando condenação anterior por crime de roubo majorado, extraíndo-se da folha de antecedentes a fl. 62 que a data fim para o cumprimento da pena estava prevista para 26/10/2022), não se olvidando a variedade e natureza da droga apreendida e que sua prática envolvia adolescente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu WILLIAM DE ARAUJO CANTARELLI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 680 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu teve a sua prisão preventiva revogada anteriormente, faculto o recurso em liberdade, com fundamento no artigo 5º, LVII da Constituição da República.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno o réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Com o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA